المسألة الثانية : شروط وجوب الحد على المحاربين :

يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط ، أهمها :

١- التكليف : فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارباً ، ويقام عليه الحد . فالمجنون والصبي لا يُعَدَّان محاربين ، ولا يقام عليهما الحد ؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً .

٢- أن يأتوا مجاهرة ، ويأخذوا المال قهراً . فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق ، وإن اختطفوه ، وهربوا فهم منتهبون ، فلا قطع عليهم .

٣- ثبوت كونهم محاربين ، إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين ، كما في السرقة .

٤- أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز ، بأن يأخذه من يد صاحبه قهراً ، فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد ، لم يكن آخذه محارباً .

المسألة الثالثة : سقوط الحد عن المحاربين :

يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتَمَكُّن الحاكم منه ، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ [المائدة : ٣٤] ، فيسقط ما كان واجباً لله ، من النفي عن البلد ، وقطع اليد والرجل ، وتحتَّم القتل . إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط ؛ لأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدَّين ، إلا أن يعفو عنها مستحقها .

أما من تاب بعد القدرة عليه ، ورفعه إلى ولي الأمر ، فلا يسقط الحد عنه ، وإن كان صادقاً في توبته .